

1500234-44.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... o acusado foi abordado em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tenha sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500234-44.2022.8.26.0548 controle:2022/000066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2015112/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 22496603 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 228/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2015112 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 228/22/942 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

2015112/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

SILAS SILVA SANTOS, RG nº 47.947.717/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 18.01.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 62/64). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 103 e 113/117). A denúncia foi recebida aos 05.05.22, sendo o acusado citado aos 16.05.22 (fls. 130/131 e 156). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de porte para uso próprio ou aplicação do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (fls. 04/16, 18/21 e 74/77). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu negou o tráfico, alegando que foi comprar cocaína para consumo próprio quando o traficante pediu que segurasse todo o dinheiro apreendido para que pudesse buscar a droga e depois fugiu ao perceber a chegada da polícia. Também saiu correndo e caiu, sendo detido, mas em instante algum estava segurando ou dispensou qualquer sacola. Ouvidos no decorrer da instrução processual, os policiais militares relataram que fizeram incursão em local de tráfico, no horário em que os traficantes costumavam se reunir para receber as drogas. Ao perceberem a chegada da viatura, todos saíram correndo em direção a uma mata, dentre eles o acusado, que foi detido tão logo dispensou uma sacola contendo as várias porções de maconha e caiu. Com ele também havia dinheiro. Indagado a respeito, o acusado imediatamente falou "...perdi, perdi...", confessando o tráfico. E não há por que negar crédito às palavras dos policiais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo por que duvidar de seus relatos. Realmente: "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, que sequer conheciam" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0000962-26.2010.8.26.0114 - 2ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 22.07.13 - Rel. Des. Antonio Luiz Pires Neto). A testemunha trazida pela defesa disse que foi "... pegar uma bucha para fumar..." e também foi detida. Viu o réu somente no interior da viatura. Ainda, segundo a testemunha, "...não sei onde pegaram ele...". Obviamente que tais declarações não bastam para infirmar os depoimentos prestados pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade, ainda mais se considerarmos que tal testemunha também está envolvida com o tráfico, eis que revelou ser usuária de drogas. Neste contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido. A versão por ele apresentada, de que o traficante teria deixado o dinheiro com ele e depois fugiu, subestima a inteligência alheia e permaneceu completamente isolada nos autos, inexistindo qualquer indício de que o flagrante teria sido forjado. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado foi abordado em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tenha sido surpreendido no

ato de alguma venda. Nesse sentido: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito" (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o acusado não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 41/42 - procs. 0017711-50 e 3039277-67). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 41 - proc. nº 0002193-38). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inaplicável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 66/22 e CONDENO O RÉU SILAS SILVA SANTOS, RG nº 47.947.717/SP, a cumprir 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar e 680 dias-multa, unidade igual a

1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, produto do tráfico (fls. 78). P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 27 de setembro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA